

מסורת הש"ס

א) חגיגה יא: פסגדרין נא. עה: פו: כריתות ה. ט) נלקמן גג. סוטה ב. פסגדרין ג: מדה ג. ט) נלקמן כ. לו. מל. מד.]. ד) לקמן לו: קטג. ט) נע"ב]. ו) ווע' מוס' חגיגה יא: ד"ה דלמר וכו' ומוס' כמותות ט. ד"ה אמר ומוס' ב"ב פו. ד"ה מי כאן ומוס' מנחות ג. ד"ה רב מסדל ומוס' חולין קי. ד"ה איכא. ו) ווע"ע מוס' מנחות ג. ד"ה הכל סומקין].



תורה אור השלם

- עֲרוֹת בַּת בָּנָה אָף בַּת בָּתָר לֹא תִגְלֶה עֲרוֹתָּהּ פִּי עֲרוֹתָהּ הָקֵה: ויקרא יז י
- עֲרוֹת אֲשֶׁה וּבִקְהָ לֹא תִגְלֶה אֶת בַּת בָּנָה וְאֶת בַּת בָּתָר לֹא תִקַּח לְגִלְתָּהּ עֲרוֹתָהּ שְׂאֵרָה הָקֵה וְקֵהָ הָרֹא: ויקרא יז י
- וְאִשָּׁה אֲשֶׁר יִקַּח אִתָּהּ אֲשֶׁה וְאֶת אִמּוֹהּ וְקֵהָ הָרֹא בְּאֵשׁ יִשְׂרָפוּ אוֹתָהּ וְאֶתְנָחָן וְלֹא תוֹדִיָּה וְקֵהָ בְּתוֹכָבָם: ויקרא כ די



גליון הש"ס

גכ' אב אתה אושר חוצית מתיבתא.
דף לא ע"א קדושין דף ט ע"א: רש"י ד"ה ה"א מיהלץ חלצה וכו' וכל הדיבא דאשרי. ע"י לקמן ד' כה ע"א נע"ץ:



מוסף רש"י

אחיה הנה הגה. לאקוסרל. אחתא יזמיה יזמיה. לשריפה. חמי כנעוואין שגריה הנה יזמיה היא, וכמיז בלזאונסן כי ערומך הנה. מה הנה האומר כנשוואין עשה הכמזב כנה כנה כנה וכנה כנה. אף בלזאונסן עשה הכמזב כמו כנה כנו וכנה כנו, אחי יזמה יזמה לשריפה, מחלץ שגלמדת חטסה מנשוואה, וכנשוואה כמיז יזמה היא, כמה דכמיז בלזאוסה דמי, וחזור וזמור כה שריפה ממש אשר יקח את אשה ואת אחיה יזמה היא כגש ישרפו אותו ואחמן עורלה יא.]. וכל שאניה עורלה. לבית דין ליבוים. שאניה וקוקה להתייבס (לקמן חד.) אינה עולה. שבערה לפני הקוקס לחלוציה (לקמן חמ.) דכמיז (דכריס כה) אם לא יחפון האיש לקחת יצמנו וחללה (לקמן יד.).

חמש עשרה נשים

כולהו נמי. לענין פטור ייצוס מדרשא אחיין מלחמות אשה: עיקר **איסוריייהו**. שאסורים משוס ערוה ככל מקוס זהדיא כמיז כהו אכל כהו מלנוסמו דליירי כה כמתני' עיקר איסורה מדרשא אחיא: **אחיא כנה כנה**. לאאיסורא אחיא זמה ומה לשריפה. דכמו מלשמו

וכן כה כהו וכה כהו ילפא מערות

אשה וכהה לא תגלה ויקרא יתן והרי כהו

מלשמו ככלל כה מלשמו אכל כהו

מלנוסמתו לא משתמעא דכמיז ערות

אשה ולשון אישות דעל ידי קידושין

משמע וגלי רחמנא כבה כהו וכה

כנו מלנוסמתו כהאי קרא ערות כה

כגן או כה כהן נשס והכא לשון אישות

לא כמיז ואכמי כהו לא כמיז הכא

וילפינן בג"ש כמיז הכא כקרא

דלנוסה כי ערומך הנה וכמיז כקרא

לחרינא דאישות שגריה הנה מה

הכס כהו ככה כהו אף כאן כהו

ככה כהו: **אחיא זמה ומה**. לשריפה

כמיז הכא ככהו מלשמו זמה היא

וכמיז בשריפה זמה היא כגש ישרפו

מה להלן שריפה אף כאן שריפה וכמו

מלנוסמתו הא ילפינן מהנה הנה מכה

אשמו: **לימני אחוס אשה לנסוף**.

דכולהו מינה ילפי' לענין פטור ייצוס

לקמנא: **לחאי כגא**. כל איסור לאחמותאן

לימני לנסוף ויקדים כלתו ללחמותו

כי היכי דתיהי אחות אשה לנסוף:

קוריזי קוריזי. הכן דקריז ליה טפי

נקט כרישא: **דקוריזי עזאמו**. ואין

ככולן קרובות כאלו: **למטה ידיה**.

דלשמו ואע"ג דהגן לאו משוס קריבה

דידיה אסירן ליה: **למעלה ידיה**.

כחמותו. ולמעלה דידיה לא מני למימני

מידי דהא אמו לא אחיא ליה לייצוס

שהרי אסורה לחמיו מלזכיו משוס אשת

לזכיו: **ומני אחותו ואחוס אמו דקוריזי**

עזאמו. טפי מכלתו דכלתו לאו קרובמו

היא אלא מכה קדושי כנו נאסרה

עליו: וצדין הוא דליקדמה כלתו

מקמי אשם אחיו שלא היה בעולמו:

דלאו משוס קורבא הוא דאסור.

כלומר וכיון דקוריזין נקט ואזיל

וכלתו ואשת אחיו שלא היה בעולמו

ואשת אחיו מלחמו לאו משוס קורבא

דידיה הוא דלסירן ליה צדין הוא

דלימני כלתו מקמי אשת אחיו שלא

היה בעולמו ומקמי אשת אחיו מלחמו נמי משוס דכלתו חמירא טפי ממייהו והוה ליה למנקט חומרי כיון דלא מני למינקט קוריזי: **מאי איירא דקסני פוטרוס**. דמשמע פטורות הן ואי כעי מייבס: **לימני אוסרוס**. דהא ודאי אסורות הן מלחר שאינן זקוקות לייצוס וקיימי באיסור אשת אח: **ה"א אוסרוס**. לייצוס. וחלילה לא משתמעא מהכא שאין איסור בחליצה והוה אחינא מיהלץ חלזי על כרחו שאין אשת אח מאכ כלא כניס נפטרת כלא חלילה: **מאי קעציד**. והלכך לא שייך לשון איסור בחלילה אלא לשון פטור: **אלמה לא**. שייך [לשון] איסור הא ודאי שיש שסס אחת אומר חוללת אחי למימר מתייבמת: **כיון דבמקום אשם יצוס הוא דלסירה**. כרת הכה וכדמפרש כמתני' דמשפטרה הכמזב מויקא ייצוס קיימא ליה כגאשת אח שיש לו כניס: **שלא במקום מזוה שריא**. כגון נכרי שנעשה חתנו ולו אשה אחרת ומת מותרת אשתו לחמיו כדתנן לקמן (דף יג.) גבי שש עריות חמורות מאלו כמתני': **משוס הכי כגא פוטרוס**. דאי כגא אוסירות משמע שהכה אוסרתה עליו ליקח וקו"ן] שלא במקום מזוה אכל פוטרות

לא משתמע איסורא משוס כרתה של כה אלא הכה פוטרתה מייצוס ואיסורא שכיז עלה ממילא דהויא באיסור אשת אח שיש לה כניס ומשוס אשת אח הוא דמיתסר שלא במקום מזוה דליכא איסור אשת אח עלה שריא: **ולימני מן הייצוס לחודיס**. דהא עיקר מזוה היא וחלילה ממילא משתמע: **ה"א מיהלץ חללה**. שלא להפקיע מזוה ייצוס אכל יצומי לא משוס גזירת הכמזב דלגרוך ויקרא יתן] קמ"ל מתני' הואיל ופטרה הכה מויקא יצוס פטורה מן החלילה דכל העולה לויקא ייצוס עולה לויקא ייצוס פטורה מן החלילה *וכל היכא דלחמינן חוללת ולא מתייבמת משוס ספקא הוא: **ונימני ייצוס כרישא**. דהוא עיקר דהא כמיז אם לא יחפון האיש לקחת וחללה (דכריס כה) הא אם חפץ לייבס מייבס [לקמן מד.] אלמא מזוה ייצוס כרישא: **אנא שאול היא**. כפ' החולץ (לקמן נט.) אנא שאול אומר הכונס יצמנו לשוס נוי ולשוס אישות כאליו פוגע בערוה וקריב כעיני להיות הולד ממזר: **מנינא דרישא**. דמשמע ט"ו ותו לא: **מנינא דסיפא**. הרי אלו פוטרות דמשמע אלו ותו לא:

פרק ראשון יבמות

ג.

דילידא מן אכור מן אימתא אחרת או מן אמן מן גבר אחרא ואע"ג דדרשינן (לקמן כג.) מולדת בית וגו' בין שאומרים לאכין קיים בין שאומרים לאכין הווא מ"מ אין מקרא יוצא מידי פשוטו ואם היא כה שניהם מקי"ו הוא דילפת אכל ככלל אשה וכהה הוי שפיר כה שהיא כה אשמו

כדלשכתן כפ' ד' מיתות (פסגדרין גג.)

דלמו שהיא אשת לזכיו הויא ככלל אשת

לזכיו וכה נכעלה נראה לר"י דחייב על כהה

אע"ג דערות אשה וכהה לא תגלה

כמיז דמשמע כיהא דסכרא הוא

דאין חלזי כציהא דהא לא מיחייב

על כה מלנוסמו אלמא בקידושין

תליא מלמא ואין סכרא לומר

דכמרווייהו תליא מלמא והא דלא

מיחייב על כה מלנוסמו כמו שפי'

כקונטרס משוס דלשה וכהה כמיז

דמשמע לשון אישות מלמא ככה אס

וכה ומיניה זהדיא כריש נושאין על

הלנוסה (לקמן ד' יז.) מפרש הש"ס

טעמא אחריןא דעריית שאר כמיז

כהו כנשוואין איכא שאר בלזאונסין לויכא

שאר: **דאמר רבא אמר אי רב**

יצחק בר אבדימי. יש מגייהין רב

משוס דרב יצחק כר אכדימי היה

רבי של רב כדלמר כפרק כל הכשר

(חולין דף קי. וסס) איכא כגא דלאתיניה

לרב כחל אחוי ליה לרב יצחק כר

אכדימי וכפ' כירה (שבת מ: וסס) א"ר

יצחק כר אכדימי פעס אחת כננכסמי

אחר רבי לבית המרחץ כו' ולא היה

רבא כימיו כדיוס שמת רב יהודה

נולד רבא כפ' כגרא דקידושין (ד'

עב:) ואר"ת דע"כ גרסי' הכא רבא

שהיה כר פלוגתיה דלזכי ואמר כפ'

הנשרפין (פסגדרין עו.) כהו מלנוסמתו

מנלן אמר אכזי ק"ו על כה כהו עגש

על כהו לא כ"ש רבא אמר רב יצחק

כר אכדימי כו' וז"ל דתרי יצחק כר

אכדימי הו: **ב מקמי אשת אחיו**

שא היה בעולאמו. וה"ה נקמי

אשת אחיו מלחמו וחדא מניייהו מקמי

דמרווייהו לאו קרובי עזאמו יניהו אלא

קרובה מניייהו טפי אכל אין לומר

דוקא לגבי אשת אחיו שלא היה

בעולמו כלתו קרובה טפי לפי שלא

היה בעולמו אכל לגבי אשת אחיו מלחמו לא דכאשת כנו איפלג דרא

כדלשכתן לענין עדות ככ"ז (ד' קנה.) דלפי' מאן דמכשר כגאכא

דאשת אח שהכנה כרעיה דלזכיה הוא דקחשיב כהו וכה כהו קרובי

עזאמו טפי מלחמותו: **מאי איירא דתנא פוטרות**. פי' דמשמע

אכל אי כעי מייבס לימני אסורות לייבס: **אבל מיהלץ חלצה קמ"א**.

אע"ג דמסיפא שמעינן דכרישא לא כעיה חלצה דקמני כסיפא כל

שיכולה למאן כו' מ"מ ניחא ליה נמי ללשמועינן כרישא גופייה: **כיון דבמקום מצוה הוא דאסירה צרה**. ואי הוה מני אסורות

משמע כל כהו שלא במקום מצוה כיון דליסור כרה מחמת

ערוה קאמי מש"ה קמני פוטרות דהשחא במקום מזוה הוא דאסור

משוס דממילא קאי באיסור אשת אח: **דמציצות חלוציה קודמת**.

השחא דקמני מרווייהו ושונה חלצה כרישא משמע דחלילה קודמת

אכל אי לא הוה מני אלא חליצה לחודה לא הוה משמע מידי:

למעוטי

כניס ולימני מלחמו ודאסורא שכיז עלה ממילא דהויא באיסור אשת אח שיש לה כניס ומשוס אשת אח הוא דמיתסר שלא במקום מזוה דליכא איסור אשת אח עלה שריא: **ולימני מן הייצוס לחודיס**. דהא עיקר מזוה היא וחלילה ממילא משתמע: **ה"א מיהלץ חללה**. שלא להפקיע מזוה ייצוס אכל יצומי לא משוס גזירת הכמזב דלגרוך ויקרא יתן] קמ"ל מתני' הואיל ופטרה הכה מויקא יצוס פטורה מן החלילה דכל העולה לויקא ייצוס עולה לויקא ייצוס פטורה מן החלילה *וכל היכא דלחמינן חוללת ולא מתייבמת משוס ספקא הוא: **ונימני ייצוס כרישא**. דהוא עיקר דהא כמיז אם לא יחפון האיש לקחת וחללה (דכריס כה) הא אם חפץ לייבס מייבס [לקמן מד.] אלמא מזוה ייצוס כרישא: **אנא שאול היא**. כפ' החולץ (לקמן נט.) אנא שאול אומר הכונס יצמנו לשוס נוי ולשוס אישות כאליו פוגע בערוה וקריב כעיני להיות הולד ממזר: **מנינא דרישא**. דמשמע ט"ו ותו לא: **מנינא דסיפא**. הרי אלו פוטרות דמשמע אלו ותו לא:

דכר

דאיה חוללת מן המורה דהכי משמע קרא דאם לא יחפון וגו' ובזא השערה אכל אם אינו יכול ליבס אין לז"ד לעסוק בה אפי' אם היא רואה. וכל היכא דקאלמר חוללת ולא מתייבמות מיירי מדכרנן דמעטס פסק אין לפוטרה כלא חליצה: ולחגי מן הייצוס ומן החלצה פסק ליה השחא דיצוס הוי עיקר ואי גריס ליה יש ליישבו א"י מן החלצה לחודה ומינה שמעינן דפטורה מיצוס דאי לא מופטרא מיצוס לא מופטרא מחלצה דכל העולה ליצוס עולה לחלילה ומשגי אנא שאול היא ולהכי מאן מן החלצה ומן הייצוס להודיענו חלצה קודמת למזוה יצוס: כניינא דסיפא ורישא

עין משפט ונר מצוה

ו א מיי פ"א מה'ל יצוס הלכה יט:



תוספות ישנים

אמר רבא אחיא הגה הנה לאקוסרל. ככהו מלנוסמתו ויבקרא דערות אשה וכהה לא תגלה אח כה כנה ואת כה כהה כמיז אישות ולשון אישות ע"י קדושין משמע. וא"כ (ס"ל) [יציין] כשוואין. וקסא דלשות משמע שיש כה כיהא וא"כ כנססה לחופה ולא נכעלה לא היא כה איסור חו לא ימקן. לכן כ"ל משוס דכגי אשת כמיז שאר דכמיז א' שגריה הנה ויין שאר אלא מן הנשוואין אכל כלא כיהא שפיר קרייהו שיהיה וריש אותה משוס קרא דלשאריו אע"ג דלא נכעלה דנשוואין קרייהו הן ומקריי שאר: ואותאי ומה ומה כהו מנשוואמו כחמותו לשריפה וכמו מלנוסמתו מלנוסמתו מלנוסמתו מהנה הנה: ואין להקשות א"כ הויליז ואחיא הנה הנה. וי"ל דליץ כהו מלנוסמתו מכהו מנשוואמו מהנה הנה ומה עמו אף כאן הנה ומה עמו: אי כגא אוסירות הוה אחינא מחלץ חללה וא"ת היכי מני למימר כן דלמא הוה מני אוסירות מן החלצה ומן הייצוס. וי"ל דרואה לומר ולמני אוסירות לגד והדר פריך ולמני אוסירות לחלוץ וקאלמר לחלוץ מאי קעביד הלא לא שייך איסור בחלצי' ויחדרן] קאלמר אלמא לא שייך כה שפיר איסור אלא אחת אומר חוללת מתייבמת וקאלמר כיון דנקמסו מזוה אקוסרל כרה היכא ששערוה כגאח לחלוץ ושלא במקום מזוה כנון שגשחא ללסס מן הקוס שאינו אחוי כרתה שריא מש"ה מני פוטרת דאי מניא אוסירות משמע שאיסור ערוה עומדת לעולם על הגדה והוה אקסירין [בס] שלא במקום מזוה דלחמינן השחא במקום מזוה אקסירא שלא במקום מזוה לא כ"ש אכל השחא דמני פוטרות משמע שהערוה פוטרת הגדה מלמות יצוס ועושה אותה כמאל דליכא מזוה ואקסירא כגאשת אחיו שלא במקום מזוה אכל היכא דליכא יצוס לא עביד ערוה מידי ושריא כרה. ואם תקשי היאך נוכל לומר דאי היה מני אוסירות דלפילו שלא במקום מזוה נמי אקסירי הא מני כמתני' מן החלצה ומן הייצוס אלמא דלא מיירי אלא במקום מזוה אלא (ג) כדפי' הקונטרס דילפינן לה מ"כש קמ"ל הא דמני פוטרות ממשמע ששכיב הערוה אין הגדה נאסרת כלל שלא במקום מזוה ויהו אחינא מחלץ חללה: ו]וא"ת אפילו כגא מן הייצוס לחודיה הוה דיענא דאיה חוללת מדמני פוטרות כדלמר לעיל וי"ל דה"פ לעיל אי כגא אוסירות הוה אחינא אוסירות לייבס. אכל מחלץ חללה כעל כרתה קמ"ל פוטרות דאין חוללות והכא ה"פ הוה אחינא מחלץ חללה אם היא רואה קמ"ל כל העולה וכו'

דאיה חוללת מן המורה דהכי משמע קרא דאם לא יחפון וגו' ובזא השערה אכל אם אינו יכול ליבס אין לז"ד לעסוק בה אפי' אם היא רואה. וכל היכא דקאלמר חוללת ולא מתייבמות מיירי מדכרנן דמעטס פסק אין לפוטרה כלא חליצה: ולחגי מן החלצה פסק ליה השחא דיצוס הוי עיקר ואי גריס ליה יש ליישבו א"י מן החלצה לחודה ומינה שמעינן דפטורה מיצוס דאי לא מופטרא מיצוס לא מופטרא מחלצה דכל העולה ליצוס עולה לחלילה ומשגי אנא שאול היא ולהכי מאן מן החלצה ומן הייצוס להודיענו חלצה קודמת למזוה יצוס: כניינא דסיפא ורישא

א) כ"ע דשגריה קאי על כהה ואמננס כחוס' לקמן (כ"י) ד"ה עריות אחת כיון דכמיז שאר בקרא ויצינו דכמיז כריש הפסרה אל כל שאר כשרו וגו'. (כ) נראה דז"ל הנה ככר פירש הקונטרס דהוי ילפינן לה מ"כש וכו'.